



3er. JUZGADO PAZ LETRADO - Sede Central

EXPEDIENTE : 00109-2024-0-1401-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : MONSERRATE GUEVARA YAMPIER
ESPECIALISTA : BRICEÑO DONAYRE HECTOR HILARIO MARTIN
PERITO : NEIRA GOYONECHE, MARIA LUISA
MEDINA CAMACHO, CARMEN NANCY
DEMANDADO : ORMEÑO HERNANDEZ, CARMEN JANELLY
ORMEÑO DE QUISPE, YSABEL AURISTELA
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
HUANCAYO

Resolución Nro. 16.-

Ica, dieciséis de marzo del

Año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito 534-2026 que antecede
presentado por CMAC HUANCAYO S.A., y pago de tasa judicial por derecho de remate;
AL PRINCIPAL: Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que mediante resolución No. 02 de fecha 12 de marzo del 2024, obrante a folios 20 y siguientes del expediente, se ha emitido auto final en este proceso, el mismo que ha sido declarado consentido mediante resolución No. 03 de fecha 24 de abril del 2024 obrante a folios 25 del expediente.

SEGUNDO. - Por otro lado, el Juzgado aprecia que concurren los siguientes presupuestos para la convocatoria a remate judicial:

- a. El ejecutante ha acompañado la respectiva tasa judicial por remate, como se verifica en el escrito de la referencia.
- b. El ejecutante anexó copia de la partida registral correspondiente al predio materia de ejecución como se aprecia de fojas 43 y siguientes.
- c. La tasación del bien materia de remate, se ha efectuado con fecha 29 de mayo del 2025 tal como se verifica a folios 123 y siguientes del expediente, el mismo que ha sido aprobado mediante resolución N° 14 de fecha 30 de setiembre del 2025, obrante a folios 138 del expediente, resolución que ha sido debidamente notificada a las partes procesales conforme cedulas de notificación obrante a fojas 138 vta., y 139 y 139 vta.

TERCERO. - De lo antes expuesto, este Juzgado considera pertinente llevar adelante el remate a través del aplicativo REMAJU que está habilitado en el Distrito Judicial de Ica a partir del 04-03-2021 de conformidad con la R.A. N° 000160-2021-CSJIC-PJ;

CUARTO.- De conformidad a la norma contenida en el artículo 731° del Código Procesal Civil, corresponde disponer la realización del remate judicial electrónico a través del

aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial; debiendo además considerarse que una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley 30229, el Especialista legal de la causa deberá publicar en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como lo dispone el artículo 15° de la Ley 30229.

Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

PRIMERO. - CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de ejecución forzada conforme al siguiente detalle:

a) DESCRIPCIÓN DEL BIEN. - Inmueble ubicado en CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO MZ. V LOTE 15D DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA de un área de 50.56 m2 cuyas características obran inscritas en la partida registral N° **P07126650** del registro de propiedad inmueble de los Registros Públicos de Ica.

b) CARGAS Y GRAVÁMENES.

NINGUNA.

c) VALOR DE LA TASACIÓN. - Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores que obra a folios 123 y siguientes del expediente, la misma que establece un valor comercial ascendente a la suma de **s/. 82,554.12 (Ochenta y dos mil, quinientos cincuenta y cuatro con 12/100 soles).**

d) PRECIO BASE DEL REMATE. - Siendo la base de la postura el monto equivalente a las dos terceras partes del valor de tasación, se tiene que el precio base del remate asciende a la suma de **S/ 55,036.08 (Cincuenta y cinco mil, treinta y seis con 08/100 soles).**

e) OBLAJE. - Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- a. Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se ha realizado la tasación del bien.
- b. Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

SEGUNDO.- Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos de remate en el **PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático REM@JU por el término de ley, **una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución.**

TERCERO.- FÍJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista legal y en el inmueble a rematar, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad.

CUARTO.- DISPONER que en el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **SE REALICE AUTOMÁTICAMENTE LA SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE** y seguidamente —de ser necesario— **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE**, respetándose los siguientes parámetros respecto al **PRECIO BASE**:

A. PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA.- La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 46,780.66** (Cuarenta y seis mil, setecientos ochenta con 66/100 soles).

B. PARA LA TERCERA CONVOCATORIA. - La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior, haciendo un monto equivalente a **S/ 39,763.56** (Treinta y nueve mil, setecientos sesenta y tres con 56/100 soles).

QUINTO.- HÁGASE SABER que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12º de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

SEXTO.- Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE a la parte ejecutada en su domicilio habitual para su debido conocimiento;** consentida o ejecutoriada que sea la presente, se realizara las publicaciones de los avisos. AL PRIMER OTROSI: Téngase presente. AL SEGUNDO OTROSI: A los autos.